

الثقافة القانونية والتنظيمية في عصر التحول الرقمي والحكومة الرقمية والمشروعية

المستشار الدكتور مازن ليلو راضي

التحول الرقمي وتطور البيئة القانونية وأثر التكنولوجيا في الإدارة العامة

أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إحداث تحولات جوهرية في مختلف مجالات الحياة، ولم تكن الإدارة العامة والوظيفة العامة بمنأى عن هذه التحولات. فقد انتقلت وسائل العمل الإداري تدريجياً من الاعتماد شبه الكامل على المستندات الورقية والإجراءات التقليدية إلى استخدام الحاسوب وشبكات الاتصال والوسائل الإلكترونية في حفظ المعلومات ومعالجتها وتبادلها، وفي إنجاز جانب متزايد من الأعمال والخدمات العامة.

كما أدى التحول الرقمي إلى تغيير جوهري في أساليب ممارسة الإدارة العامة لاختصاصاتها، فلم تعد ممارسة السلطة الإدارية تقتصر على القرارات الورقية والمخاطبات التقليدية، وإنما أصبحت الإدارة تمارس جانباً مهماً من وظائفها من خلال المنصات الإلكترونية، والأنظمة الرقمية، وقواعد البيانات، والدكاء الاصطناعي، والتوقيع الإلكتروني.

ولا تقتصر أهمية هذا التطور على الجانب التقني، بل تمتد آثاره إلى الجانب القانوني؛ لأن الإدارة عندما تستخدم وسيلة إلكترونية في ممارسة اختصاصاتها تظل خاضعة للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها. فالتحول في وسيلة أداء الوظيفة العامة لا يعني التحلل من أحكام القانون، وإنما يفرض إعادة النظر في كيفية تطبيق بعض القواعد التقليدية، ويدفع إلى إيجاد تنظيم قانوني للمسائل الجديدة التي أفرزتها البيئة الإلكترونية.

كما أن ضرورة استفادة الدولة من الحاسوب والاتصالات الحديثة أدت إلى انتقال أداء الخدمات العامة من الشكل التقليدي الروتيني إلى شكل إلكتروني مؤتمت، وهذا التحول استلزم تطوير البنية الإدارية والتقنية وما يحكمها من نظام قانوني، كما أثر التطور الإلكتروني في مبادئ الوظيفة العامة.

ومن هنا تبرز أهمية الثقافة القانونية في عصر التحول الرقمي؛ إذ لا يكفي أن يعرف الموظف كيفية استخدام الحاسوب أو النظام الإلكتروني، بل ينبغي أن يدرك أيضاً الحدود القانونية لاستخدامه، وطبيعة

واجباته عند التعامل مع البيانات والمعلومات، والمسؤولية التي يمكن أن تترتب على إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية.

وقد أوجد هذا التحول مجموعة من التساؤلات القانونية المهمة، من أبرزها:

١. هل تخضع الإدارة الرقمية لمبدأ المشروعية ذاته الذي يحكم الإدارة التقليدية؟
٢. هل يمكن اعتبار القرار الصادر إلكترونياً قراراً إدارياً بالمعنى القانوني؟
٣. من يتحمل المسؤولية عن القرار الإلكتروني الخاطئ؟
٤. ماذا لو صدر القرار نتيجة خلل في النظام الإلكتروني؟
٥. وما مدى مسؤولية الموظف الذي أدخل البيانات، أو الجهة التي صممت النظام، أو الإدارة التي اعتمدت القرار؟

أولاً: التمييز بين الحكومة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية

ثمة تمييز بين الحكومة الإلكترونية (E-Governance) والحكومة الإلكترونية (E-Government).

فالحكومة الإلكترونية تعني: الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية.

أما الحكومة الإلكترونية فتتأثر بالعديد من الأبعاد والعوامل، مثل مفاهيم الحكم الراشد والحكم السليم والحاكمة. ويقصد بكلمة "الإلكترونية" في مصطلح الحكومة الإلكترونية تلك الحكومة المعتمدة على التكنولوجيا.

والحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل المعلومات والمعاملات والاتصالات، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها بين:

- الحكومة والمواطن
- الحكومة والشركات
- الجهات الحكومية بعضها مع بعض

- الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله.

ومن خلال الحوكمة الإلكترونية يتم تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة تتسم بالفعالية والشفافية.

وتتمثل الفئات الرئيسية المستهدفة في الحكومة والمواطنين والشركات وأصحاب المصالح، وذلك

بهدف:

١. ضمان مستوى أعلى من الكفاءة والفعالية في الأنشطة والعمليات الحكومية.
٢. تحسين الوصول إلى المعلومات المشتركة.
٣. ضمان الشفافية في تشغيل البرامج الحكومية.
٤. زيادة وصول الحكومة إلى عامة الناس.
٥. تحسين جودة الخدمات العامة.
٦. زيادة التواصل بين مختلف الجهات الحكومية.

ثانياً: التحديات القانونية والإدارية للتحول الرقمي

لا يمكن تحقيق الانتقال إلى الإدارة والوظيفة العامة الإلكترونية بمجرد شراء الأجهزة والبرامج، بل يحتاج ذلك إلى بيئة إدارية وقانونية وتقنية وبشرية متكاملة.

ويمكن تصنيف أهم المعوقات إلى أربعة أنواع:

١- المعوقات الإدارية والتنظيمية

تتمثل في ضعف التخطيط والتنسيق، وتعقيد الإجراءات، وعدم وضوح استراتيجية التحول الإلكتروني، وضعف الإدارة المشرفة على مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وعدم إعادة تنظيم الإجراءات بما يتناسب مع البيئة الرقمية.

٢- المعوقات القانونية

تظهر عندما تكون التشريعات والأنظمة والتعليمات غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالمستندات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والإثبات، وحماية البيانات، والمعاملات الإلكترونية، والجرائم المرتبطة باستخدام الأنظمة والشبكات.

٣- المعوقات التقنية والمالية

تشمل ضعف البنية التحتية التقنية، وعدم كفاية الأجهزة والبرامج، وضعف شبكات الاتصال، وارتفاع تكاليف إنشاء الأنظمة وصيانتها وتحديثها، إضافة إلى مخاطر الاختراق وفقدان البيانات.

٤- المعوقات البشرية

تتمثل في ضعف الوعي الإلكتروني، وقلة الكوادر المتخصصة، ومقاومة بعض الموظفين للانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وضعف التدريب والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة. وهنا تلقي الثقافة القانونية بالثقافة التقنية؛ فالموظف يحتاج إلى معرفة كيفية استخدام النظام، لكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى معرفة ما يجوز له فعله وما لا يجوز، وحدود صلاحياته، ومسؤوليته عن المعلومات والبيانات التي يتعامل معها. فالموظف الذي يستخدم النظام يبقى مسؤولاً عن احترام حدود وظيفته وصلاحياته.

ثالثاً: تطور دور القانون في البيئة الرقمية

يقصد بالتطور الإلكتروني، في نطاق الوظيفة العامة، توظيف ما أتاحتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وسائل وأجهزة وبرامج وشبكات في أداء الوظائف والمهام التي تضطلع بها الإدارة العامة.

فالإدارة في صورتها التقليدية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على العنصر البشري وعلى المستندات والسجلات الورقية، وكانت المعاملة تنتقل بين الموظفين والوحدات الإدارية بصورة مادية.

أما في ظل التطور الإلكتروني، فقد أصبح من الممكن حفظ البيانات واسترجاعها وتبادلها، وإنجاز كثير من الإجراءات ومتابعتها بواسطة الحاسوب وشبكات الاتصال.

ولا يعني ذلك اختفاء الموظف العام أو انتهاء دوره، وإنما يعني تغيير طريقة أداء الموظف لمهامه وواجباته. فقد أصبحت التقنية أداة رئيسية يعتمد عليها الموظف في إنجاز أعماله، وفي الوقت ذاته أصبحت مصدراً لواجبات ومسؤوليات لم تكن تظهر بالوضوح نفسه في البيئة التقليدية.

رابعاً: التوازن بين الابتكار والامتثال القانوني

١- الامتثال القانوني (Legal Compliance)

يمكن تعريف الامتثال القانوني بأنه : التزام المؤسسات الحكومية بالعمل وفق القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للنشاط داخل الدولة أو الدول التي تمارس فيها أعمالها.

وقد يظن البعض أن الامتثال القانوني مجرد التزام روتيني أو إجراء إداري مطلوب لتجنب المخالفات، لكن الحقيقة أنه عنصر استراتيجي مؤثر في استقرار المؤسسات وقدرتها على النمو والتوسع.

٢- فاعلية الامتثال القانوني

إن نجاح الإدارة الإلكترونية يقوم على عنصرين أساسيين:

- عنصر تقني: يتمثل في الحاسوب والبرامج وتطبيقاتها.
 - عنصر بشري: يتمثل في الموظفين والمتخصصين والخبراء القادرين على تطبيق تلك الأنظمة في مجال العمل الوظيفي.
- ومن الناحية القانونية تبرز هنا مسألة مهمة، وهي أن التقنية تظل وسيلة لأداء النشاط الإداري وليست بديلاً عن القانون الذي يحكم هذا النشاط.
- فالقرار الذي يصدر إلكترونياً يجب أن يستند إلى اختصاص قانوني، والمعلومة الإلكترونية يجب أن تحظى بالحماية القانونية.

ويمكن النظر إلى الإدارة الإلكترونية باعتبارها مرحلة متطورة في أساليب ممارسة النشاط الإداري. فالإدارة التقليدية ترتبط عادة بالمكان المحدد للموظف، وبأوقات العمل الرسمية، وبالمستند الورقي، وبانتقال المعاملة بين أكثر من موظف ووحدة إدارية.

أما الإدارة الإلكترونية فتسمح بإنجاز كثير من هذه العمليات عن طريق الحاسوب والشبكات، وتتيح سرعة تداول البيانات والمعلومات، وتقلل من بعض الإجراءات الروتينية، وتوفر إمكانية متابعة مراحل إنجاز المعاملة.

ولهذا لم يعد مفهوم التطوير الإداري مقتصرًا على إعادة توزيع الموظفين أو تعديل الهيكل التنظيمي، وإنما أصبح يشمل تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الدائرة، وطريقة حفظ الوثائق، وتبادل المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والرقابة والتدقيق.

ومن المهم قانونياً عدم الخلط بين استخدام الأجهزة الإلكترونية وبين الإدارة الإلكترونية المتكاملة؛ فمجرد وجود أجهزة حاسوب في دائرة حكومية لا يعني بذاته أنها أصبحت إدارة إلكترونية، وإنما يفترض التحول الحقيقي إعادة تنظيم الإجراءات وأساليب أداء الوظيفة بما يتلاءم مع البيئة الرقمية.

ويقتضي ذلك تطوير أساليب إنجاز الأعمال الوظيفية، وتداول المستندات وحفظها إلكترونياً، وإعادة ترتيب الإجراءات، وتحديد أساليب العمل الإلكتروني ومهامه وآليات تنفيذه بصورة واضحة.

ومع ذلك، يجب ألا تؤدي إعادة تنظيم الإجراءات إلى إهدار الاختصاصات أو الضمانات المقررة قانوناً؛ لأن السرعة ليست بديلاً عن المشروعية، والتبسيط لا يعني إلغاء الإجراءات الجوهرية التي وضعها القانون لحماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

٣- الحكومة الإلكترونية كصورة من صور التطور الإلكتروني

تمثل الحكومة الإلكترونية صورة متقدمة من صور الاستفادة من التطور الإلكتروني في أداء وظائف الدولة، وتقوم فكرتها على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الحكومية وتقديم الخدمات وتبادل البيانات والمعلومات.

ولا تعني الحكومة الإلكترونية إنشاء حكومة جديدة تختلف عن الحكومة التقليدية من حيث طبيعتها القانونية، وإنما تعني أن الدولة تؤدي جانباً من وظائفها التقليدية باستخدام وسائل إلكترونية حديثة.

فالجهة الإدارية تبقى هي ذاتها، واختصاصاتها تستند إلى القانون، والموظف العام يبقى خاضعاً للنظام القانوني للوظيفة العامة، لكن الوسيلة المستخدمة في إنجاز العمل تتغير.

وتظهر أهمية الحكومة الإلكترونية في مجال الوظيفة العامة من خلال:

١. تنظيم البيانات المتعلقة بالموظفين.

٢. إدارة الجوانب المالية والإدارية والتعاقدية والمشتريات.

٣. تداول المراسلات والوثائق إلكترونياً وتسهيل الاتصال بين الموظفين والرؤساء الإداريين.

٤. متابعة مراحل تنفيذ القرارات.

٥. توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية.

٦. تسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وبذلك تؤثر الحكومة الإلكترونية في الوظيفة العامة من ناحيتين أساسيتين:

ناحية تنظيمية: لأنها تغير أساليب العمل والهيكل والإجراءات.

ناحية قانونية: لأنها تثير مسائل تتعلق بصحة الإجراءات والمستندات وحماية البيانات والاختصاص والمسؤولية.

الحكومة الرقمية ومبدأ المشروعية

أولاً: مفهوم مبدأ المشروعية في الإدارة الرقمية

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها للقانون، بحيث لا يجوز للسلطة الإدارية أن تتخذ قراراً أو إجراءً إلا في حدود الاختصاصات والصلاحيات التي منحها لها القانون.

والقاعدة الأساسية هي:

لا تختلف مشروعية العمل الإداري بسبب الوسيلة التي استخدمتها الإدارة في إصداره.

فإذا كان القرار الإداري الورقي يجب أن يكون مشروعاً، فإن القرار الإداري الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه أيضاً جميع شروط المشروعية.

وبذلك فإن التحول من الورق إلى المنصة الإلكترونية لا يعني التحول من دولة القانون إلى دولة الخوارزمية؛ فالمنصة الإلكترونية ليست سلطة مستقلة عن القانون، وإنما هي وسيلة تستخدمها الإدارة لممارسة اختصاصاتها.

ثانياً: أبعاد مبدأ المشروعية في الإدارة الرقمية

١- المشروعية من حيث الاختصاص

يجب أن يصدر القرار الإلكتروني عن الجهة أو الموظف المختص قانوناً.

فلا يجوز، مثلاً، أن تقوم منصة إلكترونية بإصدار قرار يدخل في اختصاص وزير أو مدير عام، ما لم يكن هناك سند قانوني يسمح بذلك التفويض أو الأتمنة.

وهنا تظهر مشكلة مهمة:

هل يمكن تفويض الاختصاص إلى نظام إلكتروني؟

الأصل أن الاختصاص منظم بالقانون، وبالتالي فإن استخدام النظام الإلكتروني يجب ألا يؤدي إلى إنشاء اختصاص جديد أو نقل الاختصاص خارج الحدود التي رسمها المشرع.

٢- المشروعية من حيث الشكل والإجراءات

إذا اشترط القانون اتباع إجراءات معينة قبل إصدار القرار، فإن استخدام المنصة الإلكترونية لا يعفي الإدارة من تلك الإجراءات.

فمثلاً، إذا كان القرار يحتاج إلى:

- تحقيق.
- استشارة.
- موافقة جهة معينة.
- تبليغ صاحب العلاقة.
- تسبيب القرار.

فلا يجوز للمنصة الإلكترونية أن تلغي هذه الضمانات بحجة السرعة أو الأتمنة.

٣- المشروعية من حيث السبب

يجب أن يقوم القرار الإلكتروني على سبب صحيح وموجود فعلاً.

وتزداد أهمية ذلك في الإدارة الرقمية؛ لأن القرار قد يعتمد على بيانات إلكترونية أو سجلات رقمية أو خوارزمية أو تقييم آلي أو قاعدة بيانات.

فإذا كانت البيانات خاطئة، فقد يكون القرار الناتج عنها غير مشروع.

ومن هنا تظهر قاعدة مهمة:

خطأ البيانات الإلكترونية قد يتحول إلى خطأ في القرار الإداري.

٤-المشروعية من حيث المحل

يجب أن يكون مضمون القرار الإلكتروني متوافقاً مع القانون.

فلا يكفي أن تكون المنصة مصممة بطريقة صحيحة، وإنما يجب أن تكون النتيجة التي تنتجها المنصة مشروعة أيضاً.

٥-المشروعية من حيث الغاية

يجب أن تستخدم الإدارة التكنولوجيا لتحقيق المصلحة العامة وليس لتحقيق غايات غير مشروعة. فلا يجوز استخدام البيانات أو المنصات الإلكترونية للتمييز بين الأفراد دون أساس قانوني، أو للتضييق على الحقوق والحريات، أو لاتخاذ قرارات انتقامية، أو لتحقيق منفعة شخصية.

ثالثاً: ممارسة السلطة الإدارية عبر المنصات الإلكترونية

يمكن تعريف المنصة الإلكترونية الإدارية بأنها النظام الرقمي الذي تستخدمه جهة الإدارة لتقديم الخدمات أو استقبال الطلبات أو معالجة البيانات أو إصدار القرارات أو تبليغ الأفراد بالإجراءات والقرارات الإدارية.

وقد أصبحت المنصات الإلكترونية تؤدي وظائف متعددة، منها:

١. استقبال طلبات المواطنين.
٢. التحقق من البيانات.
٣. ترتيب الأولويات.
٤. إصدار التراخيص.
٥. منح الموافقات.
٦. فرض بعض الجزاءات الإدارية.

٧. رفض الطلبات.

٨. احتساب المستحقات.

٩. إرسال التبليغات.

١٠. إصدار قرارات إلكترونية مؤتمتة.

وهنا نصل إلى مسألة جوهرية:

هل المنصة الإلكترونية نفسها تمارس السلطة الإدارية؟

الإجابة القانونية الأدق هي أن المنصة لا تملك سلطة إدارية بذاتها، وإنما تمثل أداة تقنية لممارسة السلطة التي يملكها شخص أو جهة إدارية بموجب القانون.

وعليه يجب التمييز بين:

صاحب الاختصاص القانوني ← النظام أو المنصة الإلكترونية ← القرار أو الإجراء الإلكتروني

فالمنصة وسيلة، أما السلطة فمصدرها القانون.

رابعاً: القرار الإداري الإلكتروني والقرار الإداري المؤتمت

القرار الإداري الإلكتروني هو القرار الذي يصدر عن الإدارة باستخدام الوسائل الإلكترونية، ويترتب عليه أثر قانوني معين.

وقد يكون القرار إلكترونياً بالكامل صادراً عن موظف من خلال نظام إلكتروني، أو ناتجاً عن عملية مؤتمتة وفق قواعد وخوارزميات محددة.

ومن حيث المبدأ، لا ينبغي أن تكون الوسيلة الإلكترونية سبباً لانتقاص القيمة القانونية للقرار متى توافرت شروطه القانونية.

مثال: إذا تقدم شخص بطلب للحصول على ترخيص من خلال منصة حكومية، وقامت الإدارة بفحص الطلب ثم أصدرت الموافقة إلكترونياً، فإن هذه الموافقة يمكن أن تنتج أثراً قانونية متى استوفت الشروط القانونية.

أما القرار الإداري المؤتمت فهو القرار الذي يتم إنتاجه كلياً أو جزئياً بواسطة نظام إلكتروني وفق مجموعة من القواعد أو الخوارزميات.

مثلاً:

يدخل المواطن بياناته ← النظام يتحقق من الشروط ← الخوارزمية تقارن البيانات بالمعايير القانونية ← النظام يصدر قبولاً أو رفضاً.

وهنا يطرح السؤال:

إذا كان الإنسان لم يتدخل مباشرة في القرار، فمن المسؤول عنه؟
والجواب من منظور القانون الإداري هو أن أتمتة القرار لا تعني انعدام المسؤولية الإدارية، فالخوارزمية لا تصبح بديلاً عن مبدأ المشروعية.

خامساً: المسؤولية عن القرارات الإلكترونية

يمكن أن تتخذ المسؤولية عدة صور:

١- مسؤولية الإدارة

الأصل أن الإدارة تتحمل المسؤولية عن القرارات التي تصدر باسمها وعن طريق أنظمتها ومنصاتها، وفق القواعد القانونية التي تحكم مسؤوليتها.
فإذا ترتب على القرار الإلكتروني ضرر غير مشروع لشخص، فقد تنشأ مسؤولية الإدارة متى توافرت شروطها.

٢- مسؤولية الموظف

قد يتحمل الموظف المسؤولية إذا كان الخطأ الإلكتروني ناتجاً عن:

• إدخال بيانات خاطئة عمداً أو إهمالاً.

• إساءة استخدام النظام.

• تجاوز الصلاحيات.

• إصدار قرار دون اختصاص.

• التلاعب بالسجلات الإلكترونية.

• مخالفة التعليمات القانونية.

ولكن يجب التمييز بين خطأ الموظف الشخصي وبين الخطأ المرفقي أو التقني الذي تتحمله الإدارة وفق القواعد القانونية.

٣- المسؤولية عن تصميم النظام

إذا كانت المشكلة ناتجة عن تصميم النظام نفسه، فقد تثار مسؤولية الجهة التي قامت بتصميمه أو تطويره أو تشغيله، بحسب طبيعة العلاقة القانونية والعقد المبرم معها.

ومن الأمثلة:

• خوارزمية مصممة بطريقة خاطئة.

• احتساب غير صحيح.

• حذف بيانات.

• خلل يؤدي إلى رفض جميع الطلبات.

• نظام لا يتيح للموظف ممارسة صلاحية مقرر قانوناً.

سادساً: المسؤولية عن أخطاء الخوارزميات

من أخطر التحديات القانونية في الإدارة الرقمية ما يسمى الخطأ الخوارزمي (Algorithmic Error).

فقد تكون الخوارزمية مصممة بطريقة تؤدي إلى نتيجة غير عادلة أو غير صحيحة.

مثلاً: إذا كانت منصة إدارية تمنح الأولوية لفئة معينة بناءً على معيار غير مشروع، فقد تكون النتيجة

صحيحة من الناحية التقنية، ولكنها غير مشروعة من الناحية القانونية.

وهنا يجب التأكيد على قاعدة أساسية:

صحة العملية التقنية لا تعني بالضرورة مشروعية النتيجة القانونية.

سابعاً: الشفافية في القرار الإلكتروني

تتطلب الإدارة الرقمية مستوى مرتفعاً من الشفافية.

فإذا رفض النظام طلب شخص، فمن حقه - بحسب الإطار القانوني المنطبق - أن يعرف:

- سبب الرفض.
- الجهة التي أصدرت القرار.
- الأساس القانوني.
- البيانات التي بني عليها القرار.
- كيفية الاعتراض أو الطعن.

وتزداد أهمية ذلك عندما يكون القرار ناتجاً عن خوارزمية.

وهنا تظهر فكرة مهمة في القانون الإداري الحديث، وهي قابلية تفسير القرار الخوارزمي.

أي أن الإدارة لا ينبغي أن تختبئ خلف عبارة: "النظام قرر ذلك."

لأن النظام ليس شخصاً قانونياً مستقلاً يتحمل المسؤولية.

ثامناً: حق الفرد في الطعن بالقرار الإلكتروني

لا يجوز أن يؤدي التحول الرقمي إلى إلغاء حق الأفراد في الرقابة القضائية.

فإذا صدر قرار إلكتروني مخالف للقانون، يجب أن تتوافر للشخص المتضرر - وفق النظام القانوني المختص - وسائل الاعتراض والطعن المناسبة.

وبعد الطعن والاعتراض من أهم الضمانات من حيث:

١. معرفة القرار.
٢. معرفة الجهة التي أصدرته.
٣. معرفة أسبابه عند وجوب التسيب.

٤. إمكانية تقديم التظلم.
٥. إمكانية اللجوء إلى القضاء المختص.
٦. إمكانية إثبات الخطأ الإلكتروني.
٧. المحافظة على السجلات الرقمية التي تثبت كيفية صدور القرار.

تاسعا: حجية السجل الإلكتروني

من المسائل المهمة في المنازعات الإدارية الرقمية:

كيف نثبت أن القرار الإلكتروني صدر فعلاً؟

هنا تظهر أهمية:

١. السجل الإلكتروني.
٢. التوقيع الإلكتروني.
٣. الطابع الزمني.
٤. سجلات الدخول.
٥. سجل العمليات داخل النظام.
٦. النسخ المحفوظة للقرارات.
٧. البيانات الوصفية.

وهذه الأدوات يمكن أن تساعد القضاء في تحديد: من اتخذ القرار؟ ومتى؟ وكيف؟ وبأي صلاحية؟ وبناءً على أي بيانات؟

عاشرا: الأمن السيبراني ومشروعية القرار الإداري

هناك جانب آخر بالغ الأهمية، وهو اختراق الأنظمة الإلكترونية. فماذا لو تم اختراق منصة إدارية وأصدر المخترق قراراً إلكترونياً مزيفاً؟ هنا يجب التحقق من:

١. سلامة النظام.

٢. هوية مصدر القرار.

٣. صحة التوقيع الإلكتروني.

٤. سلامة السجل الإلكتروني.

٥. وجود اختراق أو تلاعب.

٦. مسؤولية الجهة عن حماية النظام.

وهذا يبين أن الأمن السيبراني أصبح جزءاً من البيئة القانونية للإدارة الرقمية وليس مجرد مسألة تقنية.

حادي عشر: الرقابة القضائية على الإدارة الرقمية

إن انتقال الإدارة إلى البيئة الرقمية لا يعني انتقال الرقابة القضائية إلى الخلف، بل على العكس، فإن الرقابة القضائية تصبح أكثر أهمية. وقد يحتاج القاضي الإداري في المستقبل إلى فحص ليس فقط القرار الإداري، وإنما أيضاً:

البيانات ← النظام ← الخوارزمية ← طريقة المعالجة ← النتيجة.

وهذا يفرض تحدياً جديداً على القضاء الإداري؛ لأن القاضي قد يجد نفسه أمام مسائل تقنية تحتاج إلى خبرة فنية متخصصة.

ثاني عشر: المسؤولية عن القرار الإلكتروني في حالة الخطأ التقني

يمكن تصور عدة حالات:

الحالة الأولى: خطأ الموظف

إذا أدخل الموظف بيانات غير صحيحة فصدر قرار خاطئ، هنا تبحث مسؤولية الموظف والإدارة وفق طبيعة الخطأ.

الحالة الثانية: خلل في النظام

إذا أدخل الموظف البيانات بشكل صحيح، ولكن النظام احتسب النتيجة بصورة خاطئة، فيجب البحث في مسؤولية الإدارة والجهة التقنية بحسب العلاقة القانونية.

الحالة الثالثة: بيانات خاطئة من مصدر آخر

إذا اعتمد النظام على قاعدة بيانات غير صحيحة، فقد تنتقل المشكلة إلى الجهة المسؤولة عن مصدر البيانات، مع بقاء مسؤولية الإدارة عن قرارها وفق الظروف القانونية.

الحالة الرابعة: اختراق إلكتروني

إذا كان القرار نتيجة اختراق، فيجب بحث أثر الاختراق على حجية القرار ومسؤولية الجهات المعنية بأمن النظام.

ثالث عشر: إشكالية "من المسؤول؟"

يمكن اختصار الإشكالية الحديثة في السؤال التالي: إذا اتخذت الخوارزمية قراراً خاطئاً، فمن نحاكم؟

والإجابة لا ينبغي أن تكون: "الخوارزمية مسؤولة".

لأن الخوارزمية ليست موظفاً عاماً ولا شخصاً قانونياً بالمعنى التقليدي. وإنما يجب البحث عن المسؤول داخل سلسلة صناعة القرار الرقمي:

المشرع

↓

الجهة الإدارية

↓

الموظف المختص

↓

مصمم النظام

↓

البيانات

↓

الخوارزمية

↓

القرار الإلكتروني

ومن هنا تظهر ضرورة تحديد المسؤولية في كل مرحلة من مراحل صناعة القرار.

رابع عشر: المبادئ التي يجب أن تحكم الإدارة الرقمية

يمكن اقتراح مجموعة من المبادئ الأساسية:

١. مبدأ المشروعية: لا قرار إلكتروني دون سند قانوني.
٢. مبدأ الاختصاص: لا يجوز للنظام أن يمارس اختصاصاً غير ممنوح للجهة قانوناً.
٣. مبدأ الشفافية: يجب أن تكون آلية اتخاذ القرار قابلة للفهم والمراجعة بالقدر الذي يتطلبه القانون.
٤. مبدأ المساءلة: يجب أن يكون هناك شخص أو جهة مسؤولة قانوناً عن القرار.
٥. مبدأ حماية البيانات: يجب حماية البيانات الشخصية والإدارية من الاستخدام غير المشروع.
٦. مبدأ المساواة: يجب ألا تؤدي الخوارزميات إلى تمييز غير مشروع بين المواطنين.
٧. مبدأ حق الدفاع: يجب ألا تمنع الرقمنة الشخص من تقديم اعتراضاته ودفعه.
٨. مبدأ الرقابة القضائية: يجب أن يبقى القرار الإلكتروني خاضعاً للرقابة القضائية.

الخلاصة

إن التحول الرقمي لا يعني مجرد استبدال الورق بالحاسوب، وإنما يمثل تحولاً شاملاً في أساليب عمل الإدارة العامة والوظيفة العامة، ويستلزم تطوير البنية الإدارية والتقنية والبشرية والقانونية. وفي الوقت نفسه، لا يؤدي استخدام المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والخوارزميات إلى تغيير الأساس القانوني لعمل الإدارة؛ فالتكنولوجيا أداة لممارسة الاختصاص وليست مصدراً للاختصاص. لذلك تظل الإدارة الرقمية خاضعة لمبدأ المشروعية من حيث الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب والمحل والغاية، كما تبقى القرارات الإلكترونية والمؤتمتة خاضعة للمساءلة والشفافية والرقابة القضائية. وعليه، فإن نجاح الحكومة الرقمية يتطلب تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والامتثال القانوني، وحماية البيانات، وضمان الأمن السيبراني، وتحديد المسؤولية عن الأخطاء التقنية والخوارزمية، والمحافظة على حقوق الأفراد في الاعتراض والطعن والدفاع. فالقاعدة الأساسية التي تحكم الإدارة في عصر التحول الرقمي هي: التكنولوجيا تغير وسيلة ممارسة الإدارة لا خضوع الإدارة للقانون